

الـثمن

يعد الثمن من الأركان الأساسية لعقد البيع حيث يترتب على غيابه عدم قيام العقد و انما نكون بصدد أية صورة عقدية أخرى قد تكون هبة او عقد مشروع او عقد ايجار او غيره من العقود المسماة اذ أنه ورد فى صريح تعريف المشرع لعقد البيع حيث اعتبر البيع عقد بمقتضاه ينقل البائع الملكية الى المشتري فى مقابل ثمن نقدي معلوم و من هنا يمكن التوصل الى شروط الثمن كركن فى عقد البيع و هى:

اولا: أن يكون الثمن نقديا

يجب أن يكون المقابل المحدد لقاء انتقال ملكية المبيع من البائع الى المشتري ذا طبيعة نقدية حيث يكون مبلغا من النقود و ليس شئ آخر أو مجرد القيام بعمل أن استلزام كون الثمن نقديا هو أهم ما يميز عقد البيع عن سواه من العقود التى قد تختلط به كعقد المقايضة التى تتم عن طريق مبادلة مال بمال و ذلك على خلاف الامر فى الفقه الإسلامى الذى يمكن أن يكون الثمن وفقا له مبلغا نقديا او مبدالة مال بمال فيشمل غير البيع من عقود كالمقايضة

ثانيا: أن يكون الثمن جديا و حقيقيا

المقصود من ذلك هو ضرورة أن يعبر الثمن المحدد فى العقد عن اتجاه قصد المتعاقدين الى اعتبار ذلك الثمن هو المقابل الفعلى للمبيع فلا يكفى ان تتوافر مجرد الرغبة بين الطرفين فى البيع و الشراء أو ان يكون ازاء مبلغ ايا كانت

قيمتة محددًا في العقد بل يجب أن يكون هذا الثمن جدياً

ثالثاً: يجب أن يكون الثمن مقدراً أو قابلاً للتقدير

يتفق العاقدان على الثمن الذي تم به البيع و هذا الإتفاق يمكن أن يكون وارداً في العقد أو في اتفاق لاحق و اذا ما نص الطرفان على تحديد الثمن في اتفاق لاحق و لم يفعلا ذلك فإن العقد بدوره لا ينعقد لتخلف ركن من أركانه

و تحديد الثمن من جانب المتعاقدين قد يكون:

صراحة بحيث يحدد السعر الذي يستحقه المبيع صراحة في العقد

وقد يتم ذلك ضمناً كما لو كانت هناك معاملات سابقة بين الطرفين على نفس المبيع وسبق تعيين سعره ولذا نص في العقد على أن يكون الثمن مثل الثمن الذي سبق به التعامل بينهما

بذلك يتبين ان المشرع المدني اشترط في الثمن مجموعة من الضوابط التي تضمن جدية العقد واستقراره فيجب ان يكون الثمن نقدياً وجدياً وقابلًا للتقدير او مقدراً حتى يتحقق الرضا الصحيح بين الطرفين ويقوم العقد على اساس واضح يضمن حسن التنفيذ ويحافظ على استقرار المعاملات المدنية